

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5169/2538

นาง เรือนแก้ว นิติลัทธิต
เด็ก ชาย ปฏิวัติ นิติลัทธิต โดย นาง
ศรีนวล ปัญญาบุญ

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1627, มาตรา 1713

ผู้คัดค้านเป็นบุตรผู้เยาว์ของ ศ. และเป็นบุตรนอกกฎหมายที่ผู้ตายซึ่งเป็นบิดา
รับรองแล้วเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ตั้ง
ศ. เป็นผู้จัดการมรดกได้ผู้ร้องไม่พอใจที่ผู้ตายมีบุตรกับ ศ. และไม่ยอมรับว่าผู้
คัดค้านเป็นทายาทของผู้ตายประกอบกับ ศ. มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามเป็นผู้จัดการ
มรดกจึงสมควรตั้ง ศ. เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้อง

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ และ แก้ไข คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง เป็น ภรรยาโดยชอบ ด้วย
กฎหมาย ของ นาย เปลื้อง นิติลัทธิต มี บุตร ด้วยกัน 3 คน เมื่อ วันที่ 30 เมษายน
2534 นาย เปลื้อง ถึงแก่ความตาย มี ทรัพย์มรดก โดย ไม่ได้ ทำ พิณัยกรรม หรือ
ตั้ง บุคคล ใด เป็น ผู้จัดการมรดก ไว้การ จัดการ มรดก มีเหตุ ขัดข้อง และ ผู้ร้อง
ไม่เป็น บุคคล ต้องห้ามตาม กฎหมาย ขอให้ มี คำสั่ง ตั้ง ผู้ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดก
ของนาย เปลื้อง นิติลัทธิต ผู้ตาย

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ผู้คัดค้าน เป็น บุตร ที่ บิดา รับรองแล้ว ของ ผู้ตาย
เกิดจาก มารดา ชื่อ นาง ศรีนวล ปัญญาบุญ ผู้คัดค้าน จึง เป็น ทายาท มีสิทธิ รับ
มรดก ของ ผู้ตาย ผู้ร้อง ไม่ได้ ระบु ชื่อผู้คัดค้าน เป็น ทายาท มีสิทธิ รับมรดก ของ
ผู้ตาย และ ปิดบัง มรดก ของผู้ตาย ต่อ ศาล หาก ตั้ง ให้ ผู้ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดก
แต่ ผู้เดียวผู้คัดค้าน จะ ไม่ได้ รับ ความเป็นธรรม ใน การ แบ่งปัน มรดก ขอให้ มี
คำสั่งตั้ง นาง ศรีนวล ปัญญาบุญ มารดา ผู้คัดค้าน เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย
รวม กับ ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตั้ง ผู้ร้อง และ นาง ศรีนวล ปัญญาบุญ ร่วมกัน เป็น ผู้
จัดการมรดก ของ ผู้ตาย

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ตั้ง ผู้ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดกของ ผู้ตาย
แต่ ผู้เดียว

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ผู้คัดค้านว่า นาง
ศรีนวล ปัญญาบุญ สมควร เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย รวม กับ ผู้ร้อง หรือไม่
การ ที่ ศาล จะ มี คำสั่ง ตั้ง นาง ศรีนวล ให้ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย รวม
กับ ผู้ร้อง ได้ นั้น ข้อเท็จจริง จะ ต้องได้ความ ว่า ผู้คัดค้าน เป็น ทายาท หรือ ผู้มี
ส่วนได้เสีย ที่ มีสิทธิยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาล ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1713และมีเหตุ ที่ จะ แต่งตั้ง นาง ศรีนวล เป็น ผู้จัดการมรดก รวม กับ ผู้
ร้อง โดย ที่นาง ศรีนวล ต้อง ไม่เป็น บุคคล ที่ ต้องห้าม มิให้ เป็น ผู้จัดการมรดก
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 สำหรับประเด็น ที่ ว่า ผู้

คัดค้าน เป็น ทายาท ผู้มีส่วนได้เสีย ใน ทรัพย์สินมรดกของ ผู้ตาย หรือไม่ นั้น ศาล
อุทธรณ์ ยัง มิได้ วินิจฉัย ปัญหา ข้อ นี้อย่างไร ก็ ดี ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย
ปัญหา ข้อ นี้ ให้ เสร็จ ไปพิเคราะห์ แล้ว ผู้คัดค้าน มี นาง ศรีนวล ปัญญาบุญ นาย
สุข จารีย์ และ นาย แสงวง จันทรรี เบิกความ ยืนยัน สอดคล้อง กัน ว่า ผู้ตาย และ
นาง ศรีนวล ได้ อยู่กิน ด้วยกัน ฉ้น สามปี ภรรยา จน เกิด บุตร ด้วยกัน หนึ่ง คน คือ
ผู้คัดค้าน ได้ แจ้ง การ เกิด ว่า ผู้ตาย เป็น บิดา ปรากฏ ตามสูติบัตร เอกสาร หมายเลข
ร.ค.1 ผู้ตาย ได้ อุปการะ เลี้ยงดู ผู้คัดค้านตลอดมา จน กระทั่ง ผู้ตาย ถึงแก่ความ
ตาย ซึ่งมี น้ำหนัก และ เหตุผลน่าเชื่อ ถือ ผู้ร้อง เบิกความ ลอย ๆ ว่า ผู้คัดค้าน
ไม่ใช่ ทายาทของ ผู้ตาย ข้อ ที่ อ้างว่า ผู้ตาย เคย คัดค้าน ต่อ เจ้าพนักงาน ทะเบียน
ว่าผู้คัดค้าน ไม่ใช่ บุตร นั้น ก็ ได้ความ จาก นาย สงัด มณีภาค หัวหน้า ฝ่าย
ทะเบียน และ บัตร ประชาชน ว่า ผู้ตาย ไม่ได้ คัดค้าน โดยตรง เพียงแต่ไป บอก
นาง ศรีนวล ให้ ประนีประนอม ยอมความ กัน หลังจาก นั้น ก็ เจียบไป ทางนำสืบ
ของ ผู้ร้อง เป็น พิรุณ มี น้ำหนัก น้อยกว่า พยานหลักฐาน ผู้คัดค้านเชื่อ ได้ว่า ผู้
คัดค้าน เป็น บุตร นอก กฎหมาย ที่ บิดา รับรอง แล้ว เป็น ทายาทโดย ธรรม และ
มีสิทธิ รับมรดก ได้ จึง เป็น ผู้มีสิทธิ ยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาลตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัยข้อ ต่อไป มี ว่า สมควร ตั้ง
นาง ศรีนวล มารดา ผู้คัดค้าน เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย ร่วม กับ ผู้ร้อง หรือ
ไม่ เห็นว่า การ แต่งตั้ง ผู้จัดการมรดกนั้น ศาล ย่อม ใช้ดุลพินิจ โดย คำนึง ถึง
ความเหมาะสม เพื่อ ประโยชน์แก่ กอง มรดก ด้วย เมื่อ ปรากฏ ข้อเท็จจริง ว่า ผู้
คัดค้าน เป็น บุตรของ ผู้ตาย กับ นาง ศรีนวล และ ยัง เป็น ผู้เยาว์ ไม่สามารถ
จัดการ งาน ด้วย ตนเอง ได้ ผู้ร้อง ไม่พอ ใจ ที่ ผู้ตาย มี บุตร กับ นาง ศรีนวล และ
ไม่ยอม รับ ว่า ผู้คัดค้าน เป็น ทายาท ของ ผู้ตาย ประกอบ กับ นาง ศรีนวล มารดา
ผู้คัดค้าน มี คุณสมบัติ ไม่ต้องห้าม ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พินิชย์
มาตรา 1718 และ มีเหตุ ขัดข้อง ใน การ จัดการ มรดกของ ผู้ตาย ดังนั้น เพื่อ

ประโยชน์ แห่ง ความยุติธรรม จึง สมควร ตั้งนาง ศรีนวล มารดา ผู้คัดค้าน เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย ร่วม กับ ผู้ร้อง ส่วน ที่ ว่า นาง ศรีนวล ไม่มี ความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินมรดก ของ ผู้ตาย และ จะ มี ปัญหา ยุ่งยาก ใน การ จัดการ มรดก ก็ ไม่เป็น เหตุต้องห้าม ใน การ เป็น ผู้จัดการมรดก ที่ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา มา นั้นศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา ผู้คัดค้าน ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ตั้ง นาง ศรีนวล ปัญญาบุญ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย ร่วม กับ ผู้ร้อง นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ